P U T U S A N

Nomor 2669/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ari Permana Parapat
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 21/16 Januari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Setia budi Pasar II Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Ari Permana Parapat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2669/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 16 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2669/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ARI PERMANA PARAPAT telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan sebutan sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma duabelas) gram“ sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARI PERMANA PARAPAT berupa Pidana Penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap ditahan, Denda Rp.800.000.000,-(delapanratus juta rupiah) subside 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa:
   - Kertas aluminium rokok berisikan 1 plastik kecil berisikan serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,14 gram
   - 1 buah sepeda dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa ARI PERMANA PARAPAT Pada hari Kamis tanggal 08 September 2022, sekira pukul 03.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juli 2022 , bertempat di Jl. Setia budi Pasar II Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli,menjadi perabtara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dalam bentuk sabu-sabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib saksi SUHARTO, saksi FRDEY H SINAGA, saksi PANJI TAUFIK

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

HIDAYATÂ (masing-masing anggota kepolisian Polresta Medan) mendapatkan informasi yang dapat dipecaya tentang adanya tindak pidana Narkotika. kemudian saksi- saksi tersebut melakukan penyelidikan dan penyamaran untuk membeli narkotika dari terdakwa. Kemudian pada saat terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika yang di bungKus kertas alumunium rokok dengan sebutan sabu kepada saksi PANJI TAUFIK HIDAYAT yang menyamar sebagai pembeli tersebut, terhadap terdakwa tersebut langsung dilakukan penangkapan dan kemudian membawa terdakwa dan barang bukti ke sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa ARI PERMANA PARAPAT tidak ada memiliki ijin untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I dari pihak yang berwenang

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab.: 5442/NNF/ 2022 Tanggal 21 september 2022 yang diperiksa oleh DEBORA M HUTAGAOL, dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. bahwa barang bukti yang disita berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang berisikan Kristal putih narkotika jenis sabu (Metamfetamina) berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

--------- Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa ARI PERMANA PARAPAT Pada hari Kamis tanggal 08 September 2022, sekira pukul 03.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juli 2022, bertempat di Jl. Setia budi Pasar II Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan sebutan sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib saksi SUHARTO, saksi FRDEY H SINAGA, saksi PANJI TAUFIK HIDAYAT (masing-masing anggota kepolisian Polresta Medan) mendapatkan informasi yang dapat dipecaya tentang adanya tindak pidana Narkotika. kemudian saksi-saksi tersebut melakukan penyelidikan dan penyamaran untuk membeli

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

narkotika dari terdakwa. Kemudian pada saat terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika yang di bungKus kertas alumunium rokok dengan sebutan sabu kepada saksi PANJI TAUFIK HIDAYAT yang menyamar sebagai pembeli tersebut, terhadap terdakwa tersebut langsung dilakukan penangkapan dan kemudian membawa terdakwa dan barang bukti ke sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa ARI PERMANA PARAPAT tidak ada memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkotika Golongan I dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab.: 5442/NNF/ 2022Â Tanggal 21 september 2022 yang diperiksa oleh DEBORA M HUTAGAOL, dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. bahwa barang bukti yang disita berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang berisikan Kristal putih narkotika jenis sabu (Metamfetamina) berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
---------- Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FREDY H SINAGA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Awalnya saksi–saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl.Setiabudi Pasar II Kel.Tanjung Sari Kec.Medan Selayang Kota Medan marak terjadi peredaran narkotika.
- Bahwa kemudian saksi-saksi melakukan penyelidikan dan melakukan penyamaran untuk membeli narkotika seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), lalu pada hari Kamis tanggal 08 September 2022, sekira pukul 03.30 WIB, dengan menyaru sebagai pembeli salah satu dari anggota team menemui terdakwa di Jl.Setiabudi Pasar II Kel.TanjungSari, Kec.Medan Selayang, Kota Medan.
- Selanjutnya saat terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip Narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas alumunium rokok kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

polisi yang menyamar sebagai pembeli tersebut, langsung dilakukan penangkapan.

2. Saksi SUHARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerang kan sebagai berikut:
   - Awalnya saksi–saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl.Setiabudi Pasar II Kel.Tanjung Sari Kec.Medan Selayang Kota Medan marak terjadi peredaran narkotika.
   - Bahwa kemudian saksi-saksi melakukan penyelidikan dan melakukan penyamaran untuk membeli narkotika seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), lalu pada hari Kamis tanggal 08 September 2022, sekira pukul 03.30 WIB, dengan menyaru sebagai pembeli salah satu dari anggota team menemui terdakwa di Jl.Setiabudi Pasar II Kel.TanjungSari, Kec.Medan Selayang, Kota Medan.
   - Selanjutnya saat terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip Narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas alumunium rokok kepada polisi yang menyamar sebagai pembeli tersebut, langsung dilakukan penangkapan.
   - Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 08 September 2022, sekira pukul 03.30 WIB, terdakwa ditangkap polisi setelah disuruh oleh Abang untuk mengantar 1 (satu) bungkus plastic klip Narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas alumunium rokok kepada pemesan ternyata anggota Polisi yang menyamar;
- Bahwa sabu yang disita adalah milik terdakwa dan terdakwa disuruh oleh Abang untuk mengantarkan sabu kepada pembeli tersebut;
- Bahwa dari penjualan sabu terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap mengantar sabu, dan hasil penjualan tersebut digunakan terdakwa untuk biaya hidup terdakwa sehari-hari;
- Bahwa saat mengantarkan sabu tersebut, terdakwa menggunakan sepeda yang jadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Kertas aluminium rokok berisikan 1 plastik kecil berisikan serbuk Kristal yang
diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,14 gram
- 1 buah sepeda dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Pada hari Kamis tanggal 08 September 2022, sekira pukul 03.30 WIB, terdakwa ditangkap polisi setelah disuruh oleh Abang untuk mengantar 1 (satu) bungkus plastic klip Narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas alumunium rokok kepada pemesan ternyata anggota Polisi yang menyamar membeli Narkotika seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah).
2. Bahwa sabu yang disita adalah milik terdakwa dan terdakwa disuruh oleh Abang untuk mengantarkan sabu kepada pembeli tersebut;
3. Bahwa dari penjualan sabu terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap mengantar sabu, dan hasil penjualan tersebut digunakan terdakwa untuk biaya hidup terdakwa sehari-hari;
4. Bahwa saat mengantarkan sabu tersebut, terdakwa menggunakan sepeda yang jadi barang bukti dalam perkara ini;
5. Bahwa terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang kan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
3. Narkotika Golongan I;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam dakwaan Penuntut Umum ini maksudnya adalah orang perorangan atau badan hukum yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, yang dalam perkara ini dihadapkan orang yang mengaku bernama Ari Permana Parapat, yang apabila unsur lain dalam dakwaan telah terbukti maka dapat dikenakan pemidanaan, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "setiap orang" telah cukup terpenuhi;

Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan";

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan" adalah merupakan perbuatan yang merupakan alternatif, apa bila salah satu perbuatan tersebut terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan diatas diketahui pada hari Kamis tanggal 08 September 2022, sekira pukul 03.30 WIB di Jalan Setiabudi Pasar II Kel.Tanjung Sari Kec.Medan Selayang Kota Medan terdakwa ditangkap karena mengantarkan Narkotika yang dijual Abang kepada pembeli yang merupakan anggota kepolisian yang berpura-pura ingin membeli Narkotika seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa mengantar sabu-sabu milik terdakwa dengan keuntungan terdakwa sebanyak Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per paket, sehingga dengan demikian unsur "menjadi perantara dalam jual beli" telah terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika tersebut dilakukan terdakwa tanpa memiliki ijin dari yang berwenang, dan terdakwa bukanlah subjek hukum yang dibenarkan oleh Undang-undang untuk menjadi perantara dalam jual beli, sehingga Majelis Hakim meyakini bahwa terdakwa telah terbukti memenuhi unsur"tanpa hak atau melawan hukum "menjadi perantara dalam jual beli";

Ad.3. Unsur "Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab.: 5442/NNF/ 2022 Tanggal 21 september 2022 yang bersimpulan barang bukti yang disita berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang berisikan Kristal putih narkotika jenis sabu (Metamfetamina) berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, adalah benar mengandung *metamfetamina*;

Menimbang, bahwa *Metamfetamina* merupakan unsur dari Narkotika yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian unsur “Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: Kertas aluminium rokok berisikan 1 plastik kecil berisikan serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,14 gram, adalah barang bukti yang digunakan melakukan kejahatan maka patut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 buah sepeda yang merupakan barang yang digunakan melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomi, maka dirampas untuk Negara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah untuk memberantas peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa nama Ari Permana Parapat tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana diatur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara tersebut;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   5.1. Kertas aluminium rokok berisikan 1 plastik kecil berisikan serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,14 gram;
   Dirampas untuk dimusnahkan
   5.2. 1 buah sepeda;
   Dirampas untuk Negara.
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023, oleh kami,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nelson Panjaitan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Denny L Tobing, S.H., M.H., Donald Panggabean, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leonardus Sinaga, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Evi Yanti Panggabean, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Denny L Tobing , S.H., M.H.	Nelson Panjaitan, S.H., M.H.
Donald Panggabean, S.H.	

Panitera Pengganti,

Leonardus Sinaga, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)